

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2435/2536

นาง มา ลี เลาะห์พานิช กับพวก
นาง ดวง รัตน์ บังสมบุรณ์สุขหรือโต
สุนทร

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 193/30, มาตรา 374, มาตรา 850, มาตรา 1533,
มาตรา 1600, มาตรา 1646, มาตรา 1658

ข้อตกลงต่อท้ายทะเบียนการหย่าระหว่างโจทก์ที่ 1 กับ ฟ. ที่ตกลงยกที่ดิน
พร้อมบ้านให้แก่โจทก์ที่ 2 ผู้เป็นบุตรนั้น เป็นบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวกับสินสมรส
ระหว่างโจทก์ที่ 1 กับ ฟ. และทั้งสองฝ่ายประสงค์จะระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสินสมรส
ซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นต่อไปภายหน้าให้เสร็จไปด้วยต่างฝ่ายต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน
จึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 850 และเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก ตามมาตรา 374 โจทก์
ที่ 1 ในฐานะคู่สัญญามีสิทธิเรียกให้ ฟ. ลูกหนี้ชำระหนี้ด้วยการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ตามสัญญาดังกล่าวแก่โจทก์ที่ 2 ได้ ส่วนโจทก์ที่ 2 ในฐานะบุคคลภายนอกหากแสดง
เจตนาแก่ ฟ. ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้น โจทก์ที่ 2 ก็ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้
ฟ. ชำระหนี้โดยโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามสัญญานั้นให้แก่ตนได้โดยตรง ที่ดินพิพาท
เป็นสินสมรสระหว่างโจทก์ที่ 1 กับ ฟ. เมื่อหย่ากัน แต่ละฝ่ายย่อมได้กรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินดังกล่าวคนละครึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1533 แต่
โจทก์ที่ 2 ไม่ได้แสดงเจตนาแก่ ฟ. ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญาในส่วนที่ดิน
พิพาทซึ่ง ฟ. มีกรรมสิทธิ์อยู่ครึ่งหนึ่งก่อนที่ฟ. จะตาย กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวครึ่ง

หนึ่งจึงยังเป็นของ ฟ.อยู่ฟ.ยอมแสดงเจตนาโดยพินัยกรรมกำหนดการเผื่อตายเกี่ยวกับที่ดินนั้นในส่วนของตนเพื่อให้มีผลบังคับตามกฎหมายเมื่อตนตายได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1646 ฟ.ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองยกที่ดินพิพาทให้จำเลยจำเลยยอมมีสิทธิได้รับที่ดินดังกล่าวตามส่วนที่ ฟ.มีกรรมสิทธิ์อยู่ในฐานะเป็นทายาทผู้รับพินัยกรรม เมื่อ ฟ.ตาย อย่างไรก็ตามกองมรดกของผู้ตายตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1600 นอกจากจะได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายแล้ว ยังรวมถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่าง ๆ ด้วย แม้จำเลยจะมีสิทธิในที่ดินดังกล่าวครึ่งหนึ่งอันเป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตายก็ตามแต่หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับที่ดินพิพาทยอมตกเป็นมรดกมีผลผูกพันให้จำเลยต้องรับผิดชอบด้วย ดังนั้น หน้าที่และความรับผิดชอบที่ ฟ. มีต่อโจทก์ทั้งสองเกี่ยวกับที่ดินพิพาทตามบันทึกข้อตกลงในทะเบียนการหย่าซึ่งเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความและสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกจึงตกทอดมายังจำเลย และจำเลยยอมตกอยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกดังกล่าวด้วยการที่โจทก์ทั้งสองไปคัดค้านในขณะที่จำเลยทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไปแสดงและขอรับมรดกต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่า ฟ.ไม่มีสิทธินำเอาที่ดินพิพาทไปทำพินัยกรรมยกให้จำเลย นั้น ถือได้ว่าโจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้แสดงเจตนาแก่จำเลยผู้เป็นลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกนั้นแล้ว สัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์ที่ 1 กับ ฟ.ได้ทำกันไว้ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2519 อันเป็นวันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องตามสัญญาดังกล่าวได้ โจทก์ที่ 1 ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2531 จึงเกินกำหนด 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164(เดิม) แล้วคดีของโจทก์ที่ 1 จึงขาดอายุความ แต่คดีของโจทก์ที่ 2 ปรากฏว่าโจทก์ที่ 2 ไปคัดค้านการขอรับมรดกที่ดินของจำเลยเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2530และโจทก์ที่ 2 ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2531 ยังไม่พ้นกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่อาจบังคับ

สิทธิเรียกร้องได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164(เดิม) คดีของ โจทก์ที่ 2 จึงยังไม่ขาดอายุความ เมื่อโจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้แสดงเจตนา แก่จำเลยผู้เป็นลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญา จำเลยจึงไม่มีสิทธิขอรับมรดก ที่ดินครึ่งหนึ่งของที่ดินพิพาทและไม่มีสิทธิที่จะยึดถือโฉนดที่ดินดังกล่าวไว้ต่อไป จำเลยต้องส่งมอบโฉนดที่ดินนั้นให้แก่โจทก์ที่ 2

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 2 เป็นบุตรโจทก์ที่ 1 กับจำสิบตำรวจเฟื่อง โตสุนทร โจทก์ที่ 1 กับจำสิบตำรวจเฟื่องจดทะเบียนหย่ากันเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2519 ได้ ทำสัญญาประนีประนอมยอมความโดยบันทึกไว้ในทะเบียนการหย่าว่า ทั้งสองฝ่าย ตกลงยกที่ดินโฉนดเลขที่ 3360 ให้แก่โจทก์ที่ 2 หลังจากหย่ากันแล้วจำสิบตำรวจ เฟื่องได้จำเลยเป็นภริยา แต่อยู่กินด้วยกันได้ 4-5 ปี จำเลยก็หย่าแล้วไปอยู่กินกับ สามีใหม่ จำสิบตำรวจเฟื่องตายเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2530 ต่อมาวันที่ 24 เดือน เดียวกัน จำเลยไปขอรับมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 3360 โดยนำพินัยกรรมแบบเอกสาร ฝ่ายเมืองไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่า จำสิบตำรวจเฟื่องทำพินัยกรรมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2523 ยกที่ดินโฉนดดังกล่าวให้จำเลย จำสิบตำรวจเฟื่องไม่มีสิทธิที่จะ ทำพินัยกรรมยกที่ดินโฉนดเลขที่ 3360 ให้แก่จำเลย ขอให้พิพากษาว่าพินัยกรรม แบบเอกสารฝ่ายเมืองของจำสิบตำรวจเฟื่องที่ทำเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2523 เป็น พินัยกรรมที่ไม่สมบูรณ์ ที่ดินโฉนดเลขที่ 3360 เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ที่ 2 ให้ บังคับจำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ที่ 2 ให้จำเลยไปยื่นคำร้องขอถอน คำร้องขอโอนมรดกที่ดิน มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของ จำเลย

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะโจทก์ที่ 1 ไม่มีส่วนได้เสีย ในคดี โจทก์ที่ 2 ก็มีใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท และคดีโจทก์ทั้งสองขาดอายุ ความ ข้อตกลงท้ายทะเบียนการหย่าระหว่างโจทก์ที่ 1 กับจำสืบตำรวจเฟื่องเป็น เพียงคำมั่นว่าจะให้ เมื่อมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมตกเป็นโมฆะ จำเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำพินัยกรรม เป็นเพียงผู้รับพินัยกรรมของจำสืบ ตำรวจเฟื่องโดยสุจริต โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองฉบับลงวันที่ 15 มกราคม 2523 ซึ่งจำสืบตำรวจเฟื่อง โดสุทธธได้ทำขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ส่วนคำขออื่นให้ยก

โจทก์ทั้งสองและจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อตกลงต่อท้ายทะเบียนการหย่าระหว่างโจทก์ที่ 1 กับจำ สืบตำรวจเฟื่อง โดสุทธธ ที่ตกลงยกที่ดินโฉนดเลขที่ 3359 และ 3360 ตำบลเกาะ หวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พร้อมบ้านตึกเลขที่ 214 ให้แก่โจทก์ที่ 2 นั้น เป็นบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวกับสินสมรสระหว่างโจทก์ที่ 1 กับจำสืบตำรวจเฟื่อง และ ทั้งสองฝ่ายประสงค์จะระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสินสมรสซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นต่อไปภาย หน้าที่เสร็จไปด้วยต่างฝ่ายต่างยอมผ่อนผันให้แกกัน จึงเป็นสัญญาประนีประนอม ยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850 และเป็นสัญญาเพื่อ ประโยชน์ของบุคคลภายนอก ตามมาตรา 374 โจทก์ที่ 1 ในฐานะคู่สัญญามีสิทธิ เรียกให้จำสืบตำรวจเฟื่องลูกหนี้ชำระหนี้ด้วยการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามสัญญาตั้ง

กล่าวแก่โจทก์ที่ 2 ได้ ส่วนโจทก์ที่ 2 ในฐานะบุคคลภายนอก หากแสดงเจตนาแก่จำ
สับตำรวจเพื่องว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้น โจทก์ที่ 2 ก็ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้
จำสับตำรวจเพื่องชำระหนี้โดยโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามสัญญานั้นให้แก่ตนได้
โดยตรง อย่างไรก็ตาม ที่ดินโฉนดเลขที่ 3360 ที่พิพาทเป็นสินสมรระหว่างโจทก์ที่
1 กับจำสับตำรวจเพื่อง เมื่อหย่ากัน แต่ละฝ่ายย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว
คนละครึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1533 แต่ไม่ปรากฏว่า
โจทก์ที่ 2 ได้แสดงเจตนาแก่จำสับตำรวจเพื่องว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญา ใน
ส่วนที่ดินพิพาทซึ่งจำสับตำรวจเพื่องมีกรรมสิทธิ์อยู่ครึ่งหนึ่งก่อนที่จะสับตำรวจเพื่อง
จะตาย กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวครึ่งหนึ่งจึงยังคงเป็นของจำสับตำรวจเพื่องอยู่ จำ
สับตำรวจเพื่องย่อมแสดงเจตนาโดยพินัยกรรมกำหนดการเผื่อตายเกี่ยวกับที่ดินนั้น
ในส่วนของตนเพื่อให้มีผลบังคับตามกฎหมายเมื่อตนตายได้ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1646 มีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่าพินัยกรรมเอกสารฝ่าย
เมืองที่จำสับตำรวจเพื่องทำไว้ว่า ถ้าจำสับตำรวจเพื่องตายขอยกที่ดินโฉนดเลขที่
3360 ดังกล่าวให้แก่จำเลยมีผลใช้บังคับตามกฎหมายหรือไม่ ศาลฎีกาได้ตรวจดู
พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองตามเอกสารหมาย จ.6 แล้ว ปรากฏว่านอกจากจะมี
ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวาของจำสับตำรวจเพื่องและลายมือชื่อของพยาน 2 คน ลงไว้
แล้ว ยังมีลายมือชื่อของพยานอีก 2 คน รับรองลายพิมพ์นิ้วมือของจำสับตำรวจเพื่อง
และลายมือชื่อของนายอำเภอปากพลีถูกต้องครบถ้วนตามแบบพินัยกรรมของ
เอกสารฝ่ายเมือง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1658 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์อีกด้วย ทั้งปรากฏข้อความระบุชัดในพินัยกรรมดังกล่าวว่า ขณะทำ
พินัยกรรมนี้จำสับตำรวจเพื่องมีสติสมบูรณ์ดี ที่จำสับตำรวจเพื่องต้องลงลายพิมพ์นิ้ว
มือแทนการลงลายมือชื่อจึงเป็นไปได้ว่าขณะนั้นจำสับตำรวจเพื่องมีส้นไม่อาจลง
ลายมือชื่อได้ ประกอบกับไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ไปกับจำสับตำรวจเพื่องในวันทำ
พินัยกรรม และพินัยกรรมดังกล่าวได้ทำที่ว่าการอำเภอปากพลีต่อหน้านายอำเภอ

ปากพลีกับพยานถึง 4 คน จึงมีเหตุผลและน้ำหนักให้เชื่อว่าจำสืบทำรวจฟ้องได้ทำ
พินัยกรรมในขณะที่มีสติสมบูรณ์ดีและเป็นไปตามเจตนาอันแท้จริงของจำสืบทำรวจ
ฟ้อง พินัยกรรมแบบเอกสารตามเอกสารหมาย จ.6จึงสมบูรณ์และมีผลใช้บังคับได้
ตามกฎหมาย จำเลยย่อมมีสิทธิได้รับที่ดินโฉนดเลขที่ 3360 ตามส่วนที่จำสืบทำรวจ
ฟ้องมีกรรมสิทธิ์อยู่ในฐานะเป็นทายาทผู้รับพินัยกรรมเมื่อจำสืบทำรวจฟ้องตาย
อย่างไรก็ตาม กองมรดกของผู้ตายตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1600 นอกจากจะได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายแล้ว ยังรวมถึง
สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ ด้วย แม้จำเลยจะมีสิทธิในที่ดินดังกล่าวครึ่งหนึ่ง
อันเป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตายก็ตาม แต่หน้าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับที่ดินพิพาท
ย่อมตกเป็นมรดก มีผลผูกพันให้จำเลยต้องรับผิดชอบด้วย ดังนั้น หน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่จำสืบทำรวจฟ้องมีต่อโจทก์ทั้งสองเกี่ยวกับที่ดินพิพาท ตามบันทึกข้อตกลงใน
ทะเบียนการหย่าซึ่งเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความและสัญญาเพื่อประโยชน์
บุคคลภายนอกจึงตกทอดมายังจำเลย และจำเลยย่อมตกอยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ตาม
สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกดังกล่าวด้วย การที่โจทก์ทั้งสองไปคัดค้านใน
ขณะที่จำเลยนำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไปแสดงและขอรับมรดกต่อเจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัดนครนายกกว่าจำสืบทำรวจฟ้องไม่มีสิทธินำเอาที่ดินพิพาทไปทำ
พินัยกรรมยกให้จำเลย นั้น ถือได้ว่าโจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้แสดงเจตนา
แก่จำเลยผู้เป็นลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก
นั้นแล้ว แต่ปรากฏว่าสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์ที่ 1 กับจำสืบทำ
รวจฟ้องตามเอกสารหมายจ.4 ได้ทำกันไว้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2519 อัน
เป็นวันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องตามสัญญาดังกล่าวได้ โจทก์ที่ 1 ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่
27 เมษายน 2531 จึงเกินกำหนด 10 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 164(เดิม) แล้ว คดีของโจทก์ที่ 1 จึงขาดอายุความ แต่คดีของโจทก์ที่ 2
ปรากฏว่าโจทก์ที่ 2 ไปคัดค้านการขอรับมรดกที่ดินของจำเลยเมื่อวันที่ 24

ธันวาคม 2530 และโจทก์ที่ 2 ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2531 ยังไม่พ้นกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164(เดิม) คดีของโจทก์ที่ 2 จึงยังไม่ขาดอายุความ เมื่อโจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้แสดงเจตนาแก่จำเลยผู้เป็นลูกหนี้ว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญาตามเอกสารหมายเลข 4 แล้ว จำเลยจึงไม่มีสิทธิขอรับมรดกที่ดินครึ่งหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 3360 ที่พิพาท และไม่มีสิทธิที่จะยึดถือโฉนดที่ดินเลขที่ 3360 ดังกล่าวไว้ต่อไป จำเลยต้องส่งมอบโฉนดที่ดินนั้นให้แก่โจทก์ที่ 2

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 1 ให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 3360 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี (เขาใหญ่) จังหวัดนครนายก แก่โจทก์ที่ 2 คำขออื่นให้ยก

(สมศักดิ์ วิรุทธิ-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ